

RECURSO CÍVEL Nº 5076219-57.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** ISAQUE DA SILVA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA WEATHERFORD. RUBRICA "FOLGA". COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO DO SEU PAGAMENTO. ACORDO COLETIVO. BANCO DE DIAS. QUITAÇÃO DO SEU SALDO COM O PAGAMENTO DAS FOLGAS POSTERGADAS E NÃO FRUÍDAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A RUBRICA "FOLGA". EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, atribuindo-lhes efeitos infringentes para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA declarar a não incidência do imposto de renda sobre a rubrica "folga", bem como para determinar a sua repetição de indébito, observada a prescrição quinquenal. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Lei n.º 9.099/95, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5076219-57.2024.4.02.5101**510015107760 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5076219-57.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** ISAQUE DA SILVA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que manteve a sentença de improcedência, entendendo que a parte autora não teria demonstrado o fundamento do pagamento da rubrica "folga".

Em seus embargos, a parte autora sustenta que como foi devidamente destacado em sua petição inicial, a comprovação do fundamento de tal rubrica encontra-se na cláusula sétima, parágrafo sétimo do acordo coletivo da empresa, que também foi juntado aos autos com a inicial.

A União se manifestou afirmando que a decisão embargada não possui omissão, obscuridade e contradição alegada pela Autora em sua peça.

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

Apesar de nas razões do recurso nominado a parte autora ter se limitado a afirmar que a verba em questão tem natureza indenizatória independentemente do nome adotado no contracheque, verifico que a conclusão do acórdão não está em contradição com a prova dos autos.

Isso porque, de fato, no evento 1, ACORDO2, há previsão do banco de dias e do pagamento pela folga indenizada, isto é, da quitação do saldo do banco de dias quando a folga, ainda que postergada caso não seja devidamente gozada.

Banco de Dias (Folga)

§7- As partes convencionam a instituição de um banco de dias para os empregados em regime misto de trabalho e/ou embarque eventual, de forma que as folgas correspondentes aos dias trabalhados a bordo, serão 50% compensadas logo ao desembarque, e excepcionalmente, poderão ser compensadas posteriormente, pelo prazo máximo de 03 (três) meses, comprometendo-se a Empresa a realizar o pagamento das folgas, caso estas não sejam compensadas no prazo estabelecido.

I- O regime de Banco de Folgas abrangerá todos os empregados da Empresa que realizam embarques sem escala fixa nas épocas que ocorrerem maior ou menor volume de trabalho e regime misto em plataforma de Petróleo, e o sistema de compensação não prejudicará o direito do empregado em ter sua folga, seja imediatamente após o desembarque ou posteriormente, conforme controle do respectivo banco de dias.

II- O Banco de Folgas deverá sempre estar zerado a cada 03 (três) meses, devendo estar sempre quitado o saldo dentro desse período, que tem como data de aplicação a vigência do presente Acordo Coletivo.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS**, atribuindo-lhes **efeitos infringentes** para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA declarar a não incidência do imposto de renda sobre a rubrica "folga", bem como para determinar a sua repetição de indébito, observada a prescrição quinquenal. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Lei n.º 9.099/95, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.

5076219-57.2024.4.02.5101

510015107759 .V3